

0012175-47.2015.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 146/2015 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson de Lima Souza

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ANDERSON DE LIMA SOUZA está sendo processado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012175-47.2015.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012175-47.2015.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 146/2015 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson de Lima Souza

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ANDERSON DE LIMA SOUZA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III (1ª figura), ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 349-A do CP, tudo cc. art. 69, caput, do referido Código, acusado de no dia 02 de setembro de 2015, por volta de 11 horas, no interior da cela 5, do pavilhão "C" do Centro de Detenção Provisória de Americana, situada na Rua Aníbal Tanganeli Junior, 335, nesta cidade, manter e guardar com ele, para fins de comercialização, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acusado ainda, de ingressar com aparelho celular, sem autorização, em estabelecimento prisional.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 19/01/2018 (fls. 191) e o réu citado.

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência integral da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, em concurso material, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa, requer a gratuidade da justiça. A droga não foi localizada em poder do acusado. Não presenciou a apreensão do entorpecente. No lugar onde foi encontrada a droga havia grande fluxo de pessoas. Quanto ao celular, o réu confessou. Pleiteia a absolvição por falta de provas (no tráfico). Regime de pena menos severo.

Dispensa de dias-multa e custas processuais, pela insuficiência.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Em declarações, o réu admitiu para a Autoridade Policial que era de sua propriedade o aparelho celular, bem como o entorpecente. Não revelou como conseguiu todo esse material.

Em Juízo, alegou que fazia dois meses que estava preso e um conhecido seu teria saído de alvará e deixado o celular Samsung para ele. Estava ligando para a sua mãe e quando viu, tinham vários funcionários pedindo para se dirigir à cela 6. Ficou desesperado com o celular na mão, enrolou o fone de ouvido e colocou no bolso da bermuda e dentro de um balde. Quando o agente perguntou de quem era o celular assumiu que seria dele. Em momento nenhum assumiu a propriedade da droga.

Desconhece a droga que foi apresentada. O aparelho celular estava dentro do bolso de sua bermuda, em um balde, dentro do banheiro. Não sabe onde foi encontrada a droga, não presenciou a sua apreensão e nada foi lhe informado.

O agente penitenciário Dari Ramalho da Silva Guimarães relatou que estavam fazendo blitz na cela 5 e localizou dentro de um balde, uma bermuda com um invólucro com um celular Samsung, um chip e um fone de ouvido. No lixo teria um jaleco com 59 invólucros de uma substância branca, aparentando ser cocaína. Indagaram os presos da cela 5 e o Anderson se apresentou como o proprietário das drogas e do celular. A princípio ele só assumiu e indagado se seria para o comércio, ficou em silêncio. Não sabe há quanto tempo o réu estava preso e nem por qual crime. Na cela teria entre 15 e 20 presos.

A testemunha Raphael Urban não recordou dos fatos. Mencionou não conhecer o réu e nem saber o motivo de sua prisão.

Convence, sem dúvida, a prova apenas quanto a responsabilidade pelo aparelho celular.

O réu, a esse respeito, admitiu a responsabilidade pelo celular, explicando como teve acesso a ele e o utilizava, efetivamente, no estabelecimento penal.

Quanto a droga, há apenas a admissão genérica, com comprovação de que a droga não estava junto com o aparelho, mas em local distinto, assim como a de que, na cela, estava dezena e meia de presos.

A dúvida, a respeito, beneficia ao réu (no tráfico).

Na jurisprudência:

Se não houver certeza, é de rigor a absolvição (STF, AP 427/SP, Tribunal Pleno, rela. Mina. Carmen Lúcia, j. 4-11-2010, DJe 122, de 28-6-2011).

"A condenação criminal não pode ser apoiada em mera presunção, desacompanhada de outros elementos de convicção" (STF, AP 330/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Sydney Sanches, j. 24-10-2002, DJe de 5-9-2003).

"Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente" (STJ, REsp 1.253.537/SC, 6ª T., rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 1º-9-2011, DJe de 19-10-2011).

Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), ensina: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

À exceção do crime previsto no Código Penal, artigo 349-A do Código Penal, a denúncia não procede.

Neste sentido:

"1. O tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal pune as condutas de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico móvel, rádio ou similar, em estabelecimento prisional. 2. Imperativa a manutenção da sentença proferida, pela prova de que o réu teria arremessado, por cima do muro do estabelecimento prisional, um aparelho celular envolto em invólucro, sem autorização. Prova consubstanciada na confissão do acusado e na palavra do agente penitenciário que presenciou a ocorrência" (TJRS, Recurso Crime 71005288725-RS, Turma Recursal Criminal, rel. Edson Jorge Cechet, 11.05.2015, v.u.).

Fixação das penas.

O réu é reincidente, o que será considerado na segunda fase. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda, embora reincidente, confessou espontaneamente a autoria. Era menor de 21 anos à época, também. Compenso as circunstâncias e mantenho a pena inalterada. Em última fase, à mingua de causas modificadoras, adoto a pena mínima como definitiva aplicada.

Reincidente, o réu deverá cumprir pena no regime inicial semiaberto.

Não se justifica e nem é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Idem para o sursis, pois reincidente.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra ANDERSON DE LIMA SOUZA, condenando-o às penas de três (03) meses de detenção, regime semiaberto, por infração ao artigo 349-A, c.c. artigos 61, I e 65, I e III, 'd', todos do Código Penal; para absolver ANDERSON DE LIMA SOUZA da imputação referente ao artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III (1ª figura), ambos da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Faculto recurso em liberdade porque assim o réu respondeu aos atos do processo.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade.

Certifique-se quanto a destruição da droga, indubitado que se trata de apreensão de substância envolvida em crime. Idem para os objetos apreendidos, certificando-se, autorizando, quanto a estes, destruição ou doação, acaso inservíveis ou sem valor econômico.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 14 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA